

Allegato 2 - FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da Venis spa ? Venezia Informatica e Sistemi nell'ambito dello SDA per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681

Denominazione Operatore economico

Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Forma di partecipazione alla procedura

Il sottoscritto

nella sua qualifica di:

? Legale Rappresentante

? Institore

? Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

? Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Chiede di partecipare in qualità di:

operatore singolo

componente del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo) formato da: ???????.(indicare i ruoli ricoperti)?????????.

consorzio stabile/Consorziata del consorzio stabile_____

Consorzio tra società cooperative/consorziata del consorzio tra società cooperative_____

Consorzio tra imprese artigiane/consorziata del consorzio tra società cooperative_____

Rete dotata di organo comune costituita tra le seguenti imprese

Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza, costituita tra le seguenti imprese????????

GEIE costituito tra????????

altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse; NB: nel seguito, sono evidenziate in grigio e tra parentesi tonde, le regole di compilazione in caso di partecipazione in forma associata)

[Dichiarazioni che devono essere rese solo dalle consorziate che prestano i requisiti:

DICHIARA di prestare al Consorzio _____ il/i seguente/i requisito/i _____

DICHIARA di aver conseguito l'ammissione al Bando SDA _____

In alternativa, nel caso in cui la/e consorziata/e abbia/no presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti/ino a tale data ancora ammessa/e:

che, pur non essendo ammessa/e alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione allo SDA _____ che allega alla presente dichiarazione.

CONFERMA tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;]

(Compilare soltanto i campi di interesse)

Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata (da rendere da parte di tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario/l'aggregazione di rete se RTI/Consorzio costituendo/se la rete non è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; dalla sola mandataria se RTI/Consorzio costituito/dall'organo comune se con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; solo dai Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d))

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

? DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

servizio/fornitura

Parte /percentuale

Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziare esecutrici. [Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziare esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziare appartenenti al consorzio esecutore.]

Denominazione/Ragione Sociale

C.F.

Sede

(Solo per il Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)

(Solo per i Consorzi Stabili)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dall'Appalto specifico ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/Ragione Sociale

C.F.

Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE

non ancora costituiti)

? DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ____ <indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo>;

? SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.)

(NB: Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario)

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

? DICHIARA:

di concorrere per le seguenti imprese: _____

? DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura

Parte /percentuale

Operatore esecutore

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. n. _____ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____ al n. _____

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

? DICHIARA: (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
 ??????????????????????,

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

DICHIARA di avvalersi dell'impresa _____ <indicare impresa> al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento. (Nel caso di avvalimento della stessa impresa anche al fine di migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica e non nella documentazione amministrativa.)

[solo nel caso di gara al MROP aggiungere: e/o

DICHIARA di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica.]

Dichiarazioni relative alla partecipazione in più forme e all'unicità di centro decisionale

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziata esecutrice di un consorzio);

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, ____ <indicare quali> e inserisce nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

[solo in caso di gara al MRQP: DICHIARA di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta e inserisce nel FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;]

DICHIARA l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice (in caso contrario l'OE indica la/e cause di esclusione esistenti tra quelle richiamate, allegando tramite inserimento sul FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, eventuali misure di self cleaning adottate);

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

INSERISCE nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ____ da ____;

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da ____

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra devono essere rese e prodotta da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento _____ Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.]

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Eventuale dichiarazione di una diversa quota di riserva delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese

DICHIARA di riservare in luogo della soglia minima del 20% prevista dall'art. 119, comma 2 del Codice, una soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI pari a _____ per le seguenti ragioni _____ (indicare le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento a fondamento della diversa soglia).

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio).

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza [inserire per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e alle forniture con posa in opera: derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante>;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

(NB: nel caso di partecipazione in RTI/CONSORZIO ordinario costituendi, le dichiarazioni di cui sopra sono da rendere anche da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario)

[eventuale: che accetta il Patto di integrità];

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra, deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici).

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ____ reperibile a ____ [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;-

(NB: in caso di partecipazione in forma associata la dichiarazione di cui sopra, deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici).

SI IMPEGNA a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici)

<Eventuale e solo per gare Committente: DICHIARA* di aver preso visione della documentazione relativa a:

(se presente) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli

operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ____ selezionando la voce ? _____?);

(se presente negli atti di gara) documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);>

<Ove sia previsto il sopralluogo, inserire: DICHIARA* di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato dalla Committente ____, in data ____.>

DICHIARA* di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa:

[nel caso di partecipazione associata specificare chi possiede le certificazioni]

30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,

10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente <Quando la Stazione appaltante sarà abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche, aggiungere il seguente periodo ove previsto anche in disciplinare: o che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice>;

riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Norma

Certificazione/marchio posseduti

% di riduzione

DICHIARA*:

che la cauzione è stata costituita nella forma di ?. (indicare se cauzione o fideiussione).

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet???????? del garante, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.

[Eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico: che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____, presso _____;]

DICHIARA* di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la propria offerta verrà esclusa per inammissibilità della stessa;

(*NB: nel caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'Appalto specifico.

(NB: la dichiarazione di cui sopra, in caso di partecipazione di un RTI/Consorzio ordinario costituendo, deve essere resa da parte di tutti i componenti il RTI/Consorzio).

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo _____, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Dichiarazioni integrative in merito all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999

DICHIARA*:

CHE il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a: _____;

Selezionare una delle 3 opzioni di seguito riportate.

CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;

in alternativa

CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;

in alternativa

CHE la propria azienda pur avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, non rientra negli obblighi imposti dalla legge n. 68/1999 in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15.

(*NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).]

[Eventuale, ove previste nel Disciplinare le relative previsioni: Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale

Per le procedure di gara NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione: Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:

INSERISCE nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del

decreto legislativo n. 198/2006,

INSERISCE nel FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

DICHIARA:

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla <indicare soggetto>, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto> una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e dia atto delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla <indicare soggetto>, entro sei mesi dalla conclusione <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:

DICHIARA:

di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla <indicare soggetto>, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla <indicare soggetto>, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto> una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla <indicare soggetto>, entro sei mesi dalla conclusione <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

Opzione 3:

DICHIARA CHE la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto < per le gare NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera: dall'art. 1, commi 1,2 e 3 <per gare PNRR/PNC: dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.]

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici, in relazione all'opzione prescelta.)

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA*, altresì di:

(solo se previste nel Disciplinare o nel CDO) accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento) impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi _____ (indicare il decreto vigente per il settore di interesse);

(solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi) sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata alla <Convenzione> <all'Accordo Quadro> < al Contratto>;

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;]

SI IMPEGNA a dichiarare la <sussistenza> <non sussistenza> di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di gara e/o agli altri soggetti che intervengono nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta, fornendo, in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante;]

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinario costituiti e costituendi e dalle consorziate esecutrici dei consorzi non necessari)

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinario costituiti e costituendi)

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni <eventuale: e del trattamento dei dati>

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a consentire - in modalità digitale - l'accesso della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle eventuali parti indicate in offerta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale, per le seguenti ragioni _____. (Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a comprova: Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica e ai giustificativi dell'anomalia e di allegare, nell'apposita busta, copia dell'offerta tecnica oscurata nelle parti coperte da segreto tecnico e/o commerciale)

AUTORIZZA la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante stessa, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: _____;

(oppure per gli operatori economici transfrontalieri: l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS _____;

[in caso di nomina a Responsabile del trattamento alla stipula: DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente "Responsabile" <ove necessario anche: o "Sub Responsabile"> del trattamento dei dati personali per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, di impegnarsi: i) a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy">; ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile <ove necessario anche: Sub responsabile> del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove necessario anche: Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.]

(*NB: Le dichiarazioni di cui sopra nel caso di partecipazione in forma associata è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'operatore economico

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_2_Dichiarazione aggiuntiva